PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Documento 1

Tipo documento:
PETIÇÃO INICIAL
Evento:
DISTRIBUÍDO POR SORTEIO
Data:
22/06/2023 18:27:54
Usuário:
SC026951 - DAVI CESAR DA SILVA
Processo:
5015883-51.2023.8.24.0033
Sequência Evento:
1

DADAM & BELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS
Marcellus Augusto Dadam – OAB/SC nº 6.111
Ricardo Luis Belli – OAB/SC nº 8.225
Daniel Krieger – OAB/SC nº 19.722
Juliana Fischer Montenegro de Oliveira – OAB/SC nº 24.520
Davi Cesar da Silva – OAB/SC nº 26.951
Scheila Murita Zink – OAB/SC nº 29.547
Leandro Teixeira – OAB/SC nº 31.029
Rafael Quindota – OAB/SC nº 31.208

EXMO. SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA __ VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITAJAÍ – SC

SERPA SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ n° 09.097.629/0001-76, sediada na Rua Dom Henrique n° 385, sala 01, bairro Vila Real, Balneário Camboriú – SC, por seu procurador adiante assinado, vem até V. Exa., com o devido acatamento e respeito, interpor a presente:

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA

Em face de:

LAC TEXTIL EIRELI – EPP, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ n° 17.359.986/0001-93, endereço na Rua Enedina D'Ávila Ferreira n° 240, bairro Cordeiros, Itajaí – SC, CEP – 88310-690, em função dos fundamentos fáticos e jurídicos a seguir expostos:

DADAM & BELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS
Marcellus Augusto Dadam – OAB/SC nº 6.111
Ricardo Luis Belli – OAB/SC nº 8.225
Daniel Krieger – OAB/SC nº 19.722
Juliana Fischer Montenegro de Oliveira – OAB/SC nº 24.520
Davi Cesar da Silva – OAB/SC nº 26.951
Scheila Murita Zink – OAB/SC nº 29.547
Leandro Teixeira – OAB/SC nº 31.029
Rafael Quindota – OAB/SC nº 31.208

A autora era credora da ré da quantia original de R$ 12.390 (doze mil trezentos e noventa reais) oriundos da compra e venda e da prestação dos serviços de instalação dos equipamentos de automação e segurança descritos na ordem de serviço e nota fiscal em anexo.

Como a ré vinha sofrendo com dificuldades financeiras para pagar determinado saldo devedor, a autora aceitou receber como dação em pagamento algumas camisetas avaliadas em R$ 3.840,00 (três mil oitocentos e quarenta reais), abatendo desta forma uma parte da dívida (conversas via whats app e documento de avaliação das camisetas em anexo).

Restou assim um saldo devedor de R$ 8.550,00 (oito mil quinhentos e cinquenta reais) a ser pago pela ré.

As partes ainda tentaram transigir para que o valor acima citado fosse pago pela ré em 10 (dez) parcelas mensais, fixas e sucessivas de R$ R$ 855,00 (oitocentos e cinquenta e cinco reais), contudo, a ré não pagou nenhuma das parcelas acordadas (conversa via whats app em anexo).

Portanto, a presente ação tem o intuito de condenar a ré ao pagamento do seu saldo devedor de R$ 8.550,00 (oito mil quinhentos e cinquenta reais).

Isto posto requer:

1) O recebimento e autuação da pressente ação, determinando-se a citação da ré no endereço inicialmente fornecido para, querendo, apresentar a sua contestação no prazo legal, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia.

DADAM & BELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS
Marcellus Augusto Dadam – OAB/SC nº 6.111
Ricardo Luis Belli – OAB/SC nº 8.225
Daniel Krieger – OAB/SC nº 19.722
Juliana Fischer Montenegro de Oliveira – OAB/SC nº 24.520
Davi Cesar da Silva – OAB/SC nº 26.951
Scheila Murita Zink – OAB/SC nº 29.547
Leandro Teixeira – OAB/SC nº 31.029
Rafael Quindota – OAB/SC nº 31.208

2) A final procedência da presente ação, condenando-se a ré ao pagamento de R$ 8.550,00 (oito mil quinhentos e cinquenta reais) devidamente atualizados com juros e correção monetária.

3) A produção de todos os meios de prova em direito admitidas.

4) A condenação da ré ao pagamento dos ônus sucumbenciais de estilo.

Dá-se à causa o valor de R$ 8.550,00 (oito mil quinhentos e cinquenta reais).

Nestes Termos
Pede Deferimento.

Brusque, 22 de junho de 2023.

DAVI CESAR DA SILVA
OAB/SC – 26.951

Rua Heinrich Richaerd Bruno Erbe, nº 30 Edifício Dell'Agnolo – núcleo AD
CEP 88.350-020 - Brusque-SC Fone/Fax (047) 3044-1065 / 3044-1075 / 99284-9500
e-mail:contato@dbadvogados.com

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Documento 1

Tipo documento:
CONTESTAÇÃO
Evento:
CONTESTAÇÃO
Data:
24/10/2023 14:59:18
Usuário:
SC020820 - MICHELE TOMAZONI GOUVEIA
Processo:
5015883-51.2023.8.24.0033
Sequência Evento:
16

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITAJAI– ESTADO DE SANTA CATARINA

LAC TEXTIL EIRELI - EPP, já devidamente nos autos, nos autos da **Ação de Cobrança n. 50158835120238240033**, em que é parte adversa **SERPA SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA EIRELI – EPP,** já devidamente qualificado, por seus procuradores subscritos, com endereço profissional na Rua Luiz Berlim, n. 321, Centro, Itajaí/SC, vem respeitosamente, à presença de Vossa Excelência apresentar defesa na forma de **CONTESTAÇÃO**, nos termos do art. 335 e seguintes, do Código de Processo Civil, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos:

I-SÍNTESE FÁTICA

01.- A requerente propôs ação ordinária de cobrança, ao argumento que a requerida é credora do saldo devedor de R$ 8.550,00 (oito mil quinhentos e cinquenta reais).

Segundo a exordial, a quantia original do valor devido era de R$ 12.390 (doze mil trezentos e noventa reais) decorrentes da compra, venda e prestação dos serviços de instalação de equipamentos de automação e segurança.

Afirma ainda que recebeu em pagamento algumas camisetas avaliadas em R$ 3.840,00 (três mil oitocentos e quarenta reais), abatendo uma parte da dívida, restando o saldo devedor de R$ 8.550,00 (oito mil quinhentos e cinquenta reais) a ser pago pela ré.

No entanto, o débito na forma como cobrado não merece subsistir, eis que não condizente com a realidade fática.

II-PRELIMINARMENTE

INÉPCIA INICIAL - (CPC, art. 337, inc. IV)

02.- Preliminarmente, destaca a requerida que a presente demanda deve ser julgada extinta por inépcia da inicial. *Ex vi:*

Segundo o disposto no art. 320 do CPC *"a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação "*.

Observe que, a presente ação não veio instruída com os documentos essenciais, posto que não há nos autos qualquer documento que comprove a relação jurídica existentes entre as partes tais como: contrato de prestação de serviço e demonstrativos que comprovem a dívida e evidenciassem a evolução do débito.

Desta forma, para que haja a procedência do pleito se faz necessária a comprovação explicita do direito, pois se trata do fato constitutivo do direito do credor, cujo ônus lhe incumbe nessa modalidade de demanda, a teor do art. 373, I, do CPC.

Assim, a pretensão do recebimento de débito, mediante processamento de ação de cobrança, requer a apresentação, com a inicial, de prova que revele a certeza e exigibilidade da dívida reclamada,

o que não evidenciado no presente caso, impossibilitando ao embargante de exercer sua defesa. Portanto, sendo inépcia a incial nos termos da legislação.

DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

03.-Sabidamente, o Código de Defesa do Consumidor traz consigo importantes disposições sobre matérias de ordem pública e de interesse social, destinadas a equilibrar as implicações das relações de consumo.

Dentre essas, a regra contida no art. 1º estabelece que em nenhuma hipótese poderá prevalecer a vontade das partes na formação dos numerosos contratos que emergem das relações de consumo.

Deflui disso que o consumidor é impedido de renunciar a quaisquer direitos que o Código lhe outorga como também o fornecedor não pode furtar-se ou exonerar-se de qualquer responsabilidade que o Código lhe atribui por meio de eventuais cláusulas contratuais.

No caso em vértice, é categórica a relação de consumo estampada na qualidade de consumidor o requerido e de fornecedor do requerente eis que se enquadra na condição de fornecedor pois presta serviços.

Portanto, a inversão do ônus da prova conforme normas expostas no Código de Defesa do Consumidor é necessária e imprescindível, devendo ser aplicada, nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC.

III-DO MÉRITO

AUSÊNCIA DE PROVA DO DÉBITO

04.- Conforme descrito em razões preliminares, inexiste nos autos qualquer comprovação de prestação de serviços pela parte requerente que justifique o valor pleiteado na referida ação, ou seja, a prova da existência da relação jurídica.

Não há nos autos qualquer prova da efetiva prestação de serviços ocorrida por parte da requerente a requerido. Logo, há ausência de documentos impedem de comprovar a relação existente entre as partes, e portanto, sequer resta comprovado o valor ora pleiteado.

Conforme já dito em razões preliminares, não qualquer contrato propriamente assinado, datado cuja a suposta prestação de serviços de fato existiu! Meras alegações não podem fazer prova do alegado, principalmente, de valores a serem pagos.

Portanto, inexistindo a relação jurídica entre as partes, demostrada na ausência probatória da prestação de serviços resta evidente que a cobrança decorrente é ilegal, devendo a presente ação deve ser julgada improcedente.

DA IMPUGNAÇÃO AOS DOCUMENTOS

05.- Impugnam-se, na integralidade, os documentos colacionados à exordial da ação executiva, conforme exposto, não fazem prova do alegado.

Os documentos apresentados no evento 01, NFISAL4, é referente nota fiscal, a qual não comprova qualquer valor devido. No mesmo sentido são os anexos: DOCUMENTACAO5, DOCUMENTACAO6 e

DOCUMENTACAO7, pois se tratam de documentos elaborados de forma unilateral, sem anuência da requerida e, portanto, não fazendo jus ao alegado na inicial.

IV – DOS REQUERIMENTOS

ANTE O EXPOSTO, requer se digne Vossa Excelência:

a) Preliminarmente, acolher a inépcia da exordial extinguindo o processo com a condenação da requerente ao pagamento das custas processuais e honorários que forem arbitrados.

b) Preliminarmente, determinar a inversão do ônus da prova à ré, por força do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor;

c) Deferir a produção de todo gênero de provas permitidas em direito, especialmente a ouvida da embargada, sob pena de confissão da matéria fática, com a previsão do art. 369 do Código de Processo Civil; oitiva de testemunhas, que serão oportunamente arroladas; realização de perícias judiciais, além de outras necessárias; juntada de documentos anexos e supervenientes;

d) No mérito, requer que a ação seja julgada IMPROCEDENTE, com a condenação da requerente ao pagamento das custas processuais e honorários de 20% incidentes sobre toda a condenação, tudo devidamente corrigido na forma da lei.

Nesses termos,
Pede deferimento.

Itajaí, 24 de outubro de 2023. (jms)

SANDRO ANTONIO SCHAPIESKI

OAB/SC 11.199

MICHELE TOMAZONI

OAB/SC 20.820

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Documento 1

Tipo documento:
RÉPLICA
Evento:
RÉPLICA - REFER. AO EVENTO: 19
Data:
17/11/2023 11:07:35
Usuário:
SC026951 - DAVI CESAR DA SILVA
Processo:
5015883-51.2023.8.24.0033
Sequência Evento:
22

DADAM & BELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS
Marcellus Augusto Dadam – OAB/SC nº 6.111
Ricardo Luis Belli – OAB/SC nº 8.225
Daniel Krieger – OAB/SC nº 19.722
Juliana Fischer Montenegro de Oliveira – OAB/SC nº 24.520
Davi Cesar da Silva – OAB/SC nº 26.951
Scheila Murita Zink – OAB/SC nº 29.547
Leandro Teixeira – OAB/SC nº 31.029
Rafael Quindota – OAB/SC nº 31.208

EXMO. SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1° VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITAJAÍ – SC

PROCESSO N° 5015883-51.2023.8.24.0033
AUTORA: SERPA SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA EIRELI
RÉ: LAC TEXTIL EIRELI

SERPA SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA EIRELI, já qualificada nos autos, por seu procurador adiante assinado, vem até V. Exa., com o devido acatamento e respeito, apresentar a sua **RÉPLICA À CONTESTAÇÃO** nos termos que seguem:

Analisando-se a contestação apresentada pela ré no Evento 16 denota-se que toda a matéria por ela suscitada (tanto em preliminar quanto no mérito) se resume a alegação de que "*não há nos autos qualquer documento que comprove a relação jurídica existentes entre as partes*" (Evento 16.1 pag. 2).

Já por aí verifica-se que a ré apenas aduz que não há documento que comprove a relação havida entre as partes, contudo, **em momento algum ela nega que deve a quantia inicialmente citada à autora**.

DADAM & BELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS
Marcellus Augusto Dadam – OAB/SC nº 6.111
Ricardo Luis Belli – OAB/SC nº 8.225
Daniel Krieger – OAB/SC nº 19.722
Juliana Fischer Montenegro de Oliveira – OAB/SC nº 24.520
Davi Cesar da Silva – OAB/SC nº 26.951
Scheila Murita Zink – OAB/SC nº 29.547
Leandro Teixeira – OAB/SC nº 31.029
Rafael Quindota – OAB/SC nº 31.208

Ora, o fato de haver ou não documentos comprovando a relação jurídica entre as partes é uma coisa, já o fato da ré dever ou não o número inicialmente citado à autora é outro !

Frisa-se, **não há uma só frase na contestação da ré aduzindo que ela não deve o valor inicialmente pugnado à autora**.

Como cabia à ré manifestar-se precisamente sobre os fatos trazidos com a inicial, entende-se que a falta de contestação especifica sobre a existência da sua dívida leva à presunção de veracidade deste fato conforme regra do artigo 341 do Código de Processo Civil:

> "Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, **presumindo-se verdadeiras as não impugnadas**, (...)".

Portanto, requer desde já aplicação da confissão ficta quanto ao fato acima assinalado (**existência da dívida da ré**), conforme regra do art. 341 do Código de Processo Civil.

Outrossim, cumpre esclarecer que a relação comercial havida entre as partes está bastante clara através dos documentos trazidos com a inicial.

A compra e venda e prestação dos serviços de instalação dos equipamentos de automação e segurança havidos entre as partes no valor de R$ 12.390,00 está documentada na Nota Fiscal trazida no Evento 1.4.

Cumpre gizar que acaso estes produtos e serviços não tivessem sido entregues à ré ela deveria ter negado a entrada dos mesmos através da sua contabilidade no sistema da Fazenda Estadual, como não o fez e, além disso, ainda confirmou a entrada da nota em sua contabilidade (o que será comprovado pela Fazenda Estadual), obviamente ela recebeu todos os produtos e serviços ali descritos.

DADAM & BELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS
Marcellus Augusto Dadam – OAB/SC nº 6.111
Ricardo Luis Belli – OAB/SC nº 8.225
Daniel Krieger – OAB/SC nº 19.722
Juliana Fischer Montenegro de Oliveira – OAB/SC nº 24.520
Davi Cesar da Silva – OAB/SC nº 26.951
Scheila Murita Zink – OAB/SC nº 29.547
Leandro Teixeira – OAB/SC nº 31.029
Rafael Quindota – OAB/SC nº 31.208

A ordem de serviços interna da autora juntada no Evento 1.5 corrobora o conteúdo da referida nota fiscal.

Após a dação em pagamento das camisetas avaliadas em R$ 3.840,00 (Evento 1.7), o saldo devedor da ré no importe de R$ 8.550,00 está corroborado pela conversa via whats app havida entre as partes juntada no Evento 1.6.

Cumpre ressaltar que na referida conversa juntada no Evento 1.6 o setor financeiro da ré (através da funcionária Gisele) confirma o saldo devedor acima citado, o qual havia sido parcelado e não pago, limitando-se a justificar as dificuldades financeiras da empresa:

> "*Realmente, está bem difícil a situação nestes últimos meses. Nos próximos meses é que as coisas parecem que vão melhorar um pouco mas é bem demorado porque nosso processo de produção também não é rápido.*" (Evento 1.6 pag. 13).

Em momento algum da conversa a dívida foi negada.

Em momento algum a ré contesta a existência da referida conversa juntada no Evento 1.6.

Portanto, a autora entende que permanecem hígidos os fundamentos que amparam o pedido inicial.

Isto posto requer o prosseguimento deferindo-se a produção das seguintes provas:

- Depoimento pessoal do representante legal da ré;

DADAM & BELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS
Marcellus Augusto Dadam – OAB/SC nº 6.111
Ricardo Luis Belli – OAB/SC nº 8.225
Daniel Krieger – OAB/SC nº 19.722
Juliana Fischer Montenegro de Oliveira – OAB/SC nº 24.520
Davi Cesar da Silva – OAB/SC nº 26.951
Scheila Murita Zink – OAB/SC nº 29.547
Leandro Teixeira – OAB/SC nº 31.029
Rafael Quindota – OAB/SC nº 31.208

- Expedição de ofício à Fazenda Estadual para confirmar a contabilização da entrada dos produtos e serviços descritos na nota fiscal do Evento 1.4 no estabelecimento da ré;

- Oitiva de testemunhas oportunamente arroladas.

Nestes Termos
Pede Deferimento.

Brusque, 17 de novembro de 2023.

DAVI CESAR DA SILVA
OAB/SC – 26.951

Rua Heinrich Richaerd Bruno Erbe, nº 30 Edifício Dell'Agnolo – Núcleo AD
CEP 88.350-020 - Brusque-SC Fone/Fax (047) 3044-1065 / 99284-9500
e-mail:contato@dbadvogados.com

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Documento 1

Tipo documento:
PETIÇÃO
Evento:
PETIÇÃO
Data:
22/08/2025 09:16:02
Usuário:
SC026951 - DAVI CESAR DA SILVA
Processo:
5015883-51.2023.8.24.0033
Sequência Evento:
44

DADAM & BELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS
Marcellus Augusto Dadam – OAB/SC nº 6.111
Ricardo Luis Belli – OAB/SC nº 8.225
Daniel Krieger – OAB/SC nº 19.722
Juliana Fischer Montenegro de Oliveira – OAB/SC nº 24.520
Davi Cesar da Silva – OAB/SC nº 26.951
Leandro Teixeira – OAB/SC nº 31.029
Daiane Meazza Meneghini – OAB/RS nº 65.513

EXMO. SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1° VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITAJAÍ – SC

PROCESSO N° 5015883-51.2023.8.24.0033

SERPA SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA LTDA., já qualificada nos autos, por seu procurador adiante assinado, vem até V. Exa., com o devido acatamento e respeito, expor e logo requerer o que segue:

No Evento 43 a ré noticiou a sua inclusão em recuperação judicial e, o respectivo administrador judicial nomeado enviou e-mail à autora informando-a de que a integralidade do crédito aqui tratado (R$ 8.550,00) já foi incluído por eles mesmo no plano de recuperação.

Assim, como a própria ré através do seu administrador judicial reconhece a existência da integralidade do débito objeto desta ação, requer desde já a total procedência do pedido inicial.

Nestes Termos, Pede Deferimento.

Brusque, 22 de agosto de 2025.

DAVI CESAR DA SILVA
OAB/SC – 26.951

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Documento 2

Tipo documento:
CARTA
Evento:
PETIÇÃO
Data:
22/08/2025 09:16:02
Usuário:
SC026951 - DAVI CESAR DA SILVA
Processo:
5015883-51.2023.8.24.0033
Sequência Evento:
44

De: **Luiz Fernando Alves Rodrigues** <luiz@rodriguesadvocacia.com>
Date: ter., 19 de ago. de 2025 às 17:08
Subject: Recuperação Judicial L A C Têxtil EIRELI - EPP (CNPJ 17.359.986/0001-93) – comunicação de crédito listado em seu favor
To: <financeiro@dimensaosc.com.br>

Prezado (a) Senhor (a),

A Administração Judicial nomeada pelo MM. Juízo da Vara Regional de Falências e Recuperações Judiciais e Extrajudiciais da Comarca da Capital de SC - Florianópolis, composta pelo Escritório Rodrigues Advocacia e Consultoria Jurídica, vem por meio desta informar o quanto segue.

1. A sociedade empresária **L A C TÊXTIL EIRELI - EPP ("Recuperanda")** inscrita no CNPJ/MF sob o nº **17.359.986/0001-93**, ingressou com pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL em 18/02/2025 - **Processo de autos nº 5017051-50.2025.8.24.0023** em trâmite na **Vara Regional de Falências e Recuperações Judiciais e Extrajudiciais da Comarca da Capital, Florianópolis, SC.**

2. Como consequência do deferimento do pedido de Recuperação Judicial, em atendimento ao disposto no artigo 22, inciso I, alínea "a", da Lei n° 11.101/2005 (Lei de Recuperação de Empresas e Falência), a Administração Judicial, vem por meio desta, **COMUNICAR** que sua empresa consta listada como credora no processo da Recuperação Judicial.

3. O crédito em favor de sua empresa está relacionado pelo valor e classe informado na correspondência que segue em anexo a esta mensagem.

4. Caso haja desconformidade em relação ao valor ou classificação do crédito, o representante legal de sua empresa deverá manifestar divergência de crédito, endereçada para esta Administradora Judicial, no prazo de 15 (quinze) dias. A divergência de crédito deverá ser enviada ao endereço de email secretaria@rodriguesadvocacia.com com o título "Habilitações e Divergências - L A C Têxtil Eireli - EPP.", acompanhada de petição com as razões da habilitação/divergência e devidamente instruída nos termos do art. 9º da Lei 11.101/2005.

5. Vale informar que, nos termos da lei 11.101/05, o crédito deve ser atualizado **apenas até a data do pedido de Recuperação Judicial, qual seja, 18/02/2025**.

6. Os créditos inseridos na Recuperação Judicial somente serão pagos nas condições previstas no Plano de Recuperação Judicial, após sua aprovação pela Assembleia de Credores, bem como com a respectiva homologação pelo Juízo da Recuperação Judicial. Os pagamentos serão feitos pelas Recuperandas.

7. Sendo estas as informações, estamos à disposição.

Atenciosamente,

Luiz Fernando Alves Rodrigues
Rodrigues Advocacia e Consultoria Jurídica
Rua Patrício Farias, 101 - Edifício Infinity Office - Cj. 312 e 313
Itacorubi - Florianópolis - SC - CEP: 88034-132.
Tel.: 55 48 3024 0367
Whatsapp: 55 48 3024 0367
luiz@rodriguesadvocacia.com
www.rodriguesadvocacia.com

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Documento 3

Tipo documento:
CARTA
Evento:
PETIÇÃO
Data:
22/08/2025 09:16:02
Usuário:
SC026951 - DAVI CESAR DA SILVA
Processo:
5015883-51.2023.8.24.0033
Sequência Evento:
44

RODRIGUES
ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA
OAB/SC 1715

Florianópolis, 01 de agosto de 2025.

Prezado(a) Senhor(a),

Cumprimentando cordialmente, cumpre-nos informar que, nos termos do artigo 22, inciso I, alínea "a", da Lei nº 11.101/2005, atualizada pela Lei nº 14.112/2002, a empresa L A C TÊXTIL EIRELI - EPP (CNPJ/MF 17.359.986/0001-93), ajuizou em 18 de fevereiro de 2025, pedido de Recuperação Judicial, que se encontra em trâmite no Juízo da Vara Regional de Falências e Recuperação Judiciais e Extrajudiciais, nos autos de nº 5017051-50.2025.8.24.0023.

O pedido de processamento da recuperação judicial foi deferido pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Luiz Henrique Bonatelli, no dia 01 de julho de 2025 (Evento 52 dos autos digitais no Sistema E-proc do TJSC).

Desta forma, informamos que consta no pedido formulado pelas autoras um crédito em seu nome, com as seguintes características:

Nome do Credor: SERPA SISTEMAS DE AUTOMACAO E SEGURANCA EIRELI
Classificação do Crédito: Classe IV - EIRELI EPP
Valor do Crédito: R$ 8.550,00

Alertamos que, em caso de divergência no valor ou na classificação do crédito, deverá encaminhar petição com documentos comprobatórios, dentro do prazo legal, em meio digital para o endereço secretaria@rodriguesadvocacia.com.

Por fim, informamos que nosso escritório foi nomeado Administrador Judicial na presente Recuperação Judicial, com contato através do telefone constante no rodapé desta carta, ou, preferencialmente, através do endereço de email luiz@rodriguesadvocacia.com. Salientamos, ainda, que o trâmite da ação pode ser acompanhado no sítio da Justiça Estadual de Santa Catarina, no endereço www.tjsc.jus.br, na opção Consulta Processual, e que os principais documentos da ação serão publicados em nosso sítio no endereço www.rodriguesadvocacia.com.

Atenciosamente,

Rodrigues Advocacia e Consultoria Jurídica
Administradora Judicial – OAB/SC 1715/2010
Luiz Fernando Alves Rodrigues
Advogado – OAB/SC 21.246

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Documento 1

Tipo documento:
SENTENÇA
Evento:
JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO
Data:
16/01/2026 15:40:08
Usuário:
BARBARANOBRE - BARBARA PAULA RESENDE NOBRE
Processo:
5015883-51.2023.8.24.0033
Sequência Evento:
54

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
1ª Vara Cível da Comarca de Itajaí

Rua Uruguai, 222 - Bairro: Centro - CEP: 88302-900 - Fone: (47)3261-9387 - www.tjsc.jus.br - Email: itajai.civel1@tjsc.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5015883-51.2023.8.24.0033/SC

AUTOR: SERPA SISTEMAS DE AUTOMACAO E SEGURANCA LTDA

RÉU: L A C TEXTIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

SENTENÇA

Vistos etc.

I - Relatório:

SERPA SISTEMAS DE AUTOMACAO E SEGURANCA LTDA ajuizou ação de cobrança contra L A C TEXTIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, alegando, em síntese, que: é credora da ré no valor de R$ 12.390,00, referente à compra e venda e instalação de equipamentos de automação e segurança; recebeu camisetas, avaliadas em R$ 3.840,00, como dação em pagamento parcial da dívida, restando saldo de R$ 8.550,00; acordaram o parcelamento em 10 vezes de R$ 855,00, mas a ré não pagou nenhuma parcela.

Assim, requereu a citação da ré, a procedência do pedido com condenação ao pagamento de R$ 8.550,00, acrescido de encargos legais, além de provas e ônus sucumbenciais.

Citada, a parte ré contestou argumentando, em resumo: a inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis; a inexistência de prova da relação jurídica e do débito; invocou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova. No mérito, afirmou inexistir comprovação da prestação dos serviços ou do valor cobrado, impugnando os documentos juntados. Ao final, requereu a extinção do processo ou, subsidiariamente, a improcedência da ação, com condenação da autora em custas e honorários (ev. 16).

Houve réplica (ev. 22).

Em saneamento do feito, foi rejeitada a preliminar de inépcia da petição inicial, e as partes foram intimadas para manifestarem-se quanto às provas que pretendiam produzir (ev. 25).

Ambas requereram a produção de prova testemunhal.

No ev. 43 a parte ré informou que foi deferido o processamento da recuperação judicial e requereu a suspensão do processo pelo prazo de 180 dias.

No ev. 44 foi noticiado que o valor aqui discutido já foi incluso no quadro-geral de credores da recuperação.

II - Fundamentação:

A recuperação judicial da ré não suspende o trâmite da presente ação de conhecimento, conforme dispõe o art. 6º, §1º, da Lei nº 11.101/2005.

Verifica-se que não há necessidade da produção de prova oral ou pericial, sendo suficiente a prova documental constante dos autos, razão pela qual é cabível o julgamento antecipado nos termos do art. 355, I, do CPC.

A autora instruiu seu pleito com nota fiscal de produtos/serviços, no valor de R$ 12.390,00, tendo a ré como adquirente (evento 1, NFISCAL4). É pouco provável que a autora emitiria nota fiscal, fazendo acarretar a incidência de tributos, sem ter feito uma venda à ré. Ademais, há outra prova que corrobora o contido na nota fiscal de venda.

Segundo a autora, parte desse valor foi pago com camisetas fabricadas pela ré e

entregues à primeira, no montante de R$ 3.840,00, de modo que a dívida caiu para R$ 8.550,00. Inclusive, há notícia de que as partes fizeram acordo para que esse valor fosse pago parceladamente, em 10 prestações, mas a ré não pagou qualquer parcela.

A troca de mensagens entre a autora e a ré (evento 1, DOCUMENTACAO6) bem demonstra essa situação, corroborando as informações da nota fiscal e as alegações da autora quanto à dação em pagamento e ao parcelamento da dívida remanescente.

Apesar da ré alegar inexistência de relação jurídica, não cumpriu o ônus de impugnar especificamente o teor da troca de mensagens entre as partes (evento 1, DOCUMENTACAO6). Disse a ré, genericamente, que tal documento seria "unilateral", desconsiderando que se trata de uma conversa por aplicativo de mensagens, com troca de dados e informações que evidenciam relação jurídica entre as partes, débito pendente da compradora, ora demandada, e parcelamento da dívida. A ré não negou que um dos interlocutores da conversa seja seu preposto.

Além disso, sobreveio informação nos autos (ev. 44) de que a ré, após deferido o processamento de sua recuperação judicial, teria incluído o crédito aqui perseguido, no valor de R$ 8.550,00, no quadro-geral de credores na recuperação judicial, por meio de seu administrador judicial (evento 44, CARTA3):

Florianópolis, 01 de agosto de 2025.

Prezado(a) Senhor(a),

Cumprimentando cordialmente, cumpre-nos informar que, nos termos do artigo 22, inciso I, alínea "a", da Lei nº 11.101/2005, atualizada pela Lei nº 14.112/2002, a empresa L A C TÊXTIL EIRELI - EPP (CNPJ/MF 17.359.986/0001-93), ajuizou em 18 de fevereiro de 2025, pedido de Recuperação Judicial, que se encontra em trâmite no Juízo da Vara Regional de Falências e Recuperação Judiciais e Extrajudiciais, nos autos de nº 5017051-50.2025.8.24.0023.

O pedido de processamento da recuperação judicial foi deferido pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Luiz Henrique Bonatelli, no dia 01 de julho de 2025 (Evento 52 dos autos digitais no Sistema E-proc do TJSC).

Desta forma, informamos que consta no pedido formulado pelas autoras um crédito em seu nome, com as seguintes características:

Nome do Credor: SERPA SISTEMAS DE AUTOMACAO E SEGURANCA EIRELI
Classificação do Crédito: Classe IV - EIRELI EPP
Valor do Crédito: R$ 8.550,00

Alertamos que, em caso de divergência no valor ou na classificação do crédito, deverá encaminhar petição com documentos comprobatórios, dentro do prazo legal, em meio digital para o endereço secretaria@rodriguesadvocacia.com.

Por fim, informamos que nosso escritório foi nomeado Administrador Judicial na presente Recuperação Judicial, com contato através do telefone constante no rodapé desta carta, ou, preferencialmente, através do endereço de email luiz@rodriguesadvocacia.com. Salientamos, ainda, que o trâmite da ação pode ser acompanhado no sítio da Justiça Estadual de Santa Catarina, no endereço www.tjsc.jus.br, na opção Consulta Processual, e que os principais documentos da ação serão publicados em nosso sítio no endereço www.rodriguesadvocacia.com.

Atenciosamente,

Rodrigues Advocacia e Consultoria Jurídica
Administradora Judicial - OAB/SC 1715/2010
Luiz Fernando Alves Rodrigues
Advogado - OAB/SC 21.246

Com efeito, entende-se que a inclusão do crédito na recuperação judicial é mais uma prova a corroborar o direito perseguido na presente ação, qual seja, a cobrança do valor de R$ 8.550,00 evidenciado, notadamente, por meio da nota fiscal de compra e venda de produtos e serviços apresentada na inicial.

A ré, em que pese alegue que a inclusão do suposto crédito não enseja o reconhecimento da dívida, o fez genericamente e não se desincumbiu do ônus de provar fato modificativo, impeditivo e extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, razão pela qual o pedido deve ser julgado procedente.

III - Dispositivo:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,**julga-se procedente** o pedido formulado na inicial, para condenar a ré ao pagamento de R$ 8.550,00, com correção monetária e juros de mora a contar do vencimento da prestação.

Observe-se, para efeito do cômputo dos encargos, que, de 01/07/95 até 29/08/2024 (Lei n. 14.905/2024), a correção monetária deve observar a variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor). De 30/08/2024 em diante, o índice de reajuste monetário aplicável é o IPCA-E/IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), nos termos de alteração legislativa operada no art. 389, parágrafo único, do CC. Por sua vez, os juros de mora aplicam-se na ordem de 0,5% (meio por cento ao mês - art. 1.062 do CC/16) até a vigência do atual Código Civil (Lei n. 10.406/2002). No período de 10/01/2003 a 29/08/2024 (Lei n. 14.905/2024), os juros moratórios são de 1% (um por cento) ao mês. De 30/08/2024 em diante, os juros pautam-se pela SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, art. 406, § 1º, do CC), que, por ter natureza dúplice, não incide concomitantemente com índice de correção (art. 389, parágrafo único, do CC).

Condena-se a parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes estabelecidos em 10% sobre o valor da condenação.

Publicação, registro e intimação por meio eletrônico.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

Documento eletrônico assinado por **BARBARA PAULA RESENDE NOBRE, Juíza Substituta** , na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **310088518733v21** e do código CRC **bc0b85d2**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): BARBARA PAULA RESENDE NOBRE
Data e Hora: 16/01/2026, às 15:40:08

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Documento 1

Tipo documento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Evento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REFER. AO EVENTO: 55
Data:
27/01/2026 15:44:20
Usuário:
SC073074 - PATRICIA SILVEIRA MARTINS
Processo:
5015883-51.2023.8.24.0033
Sequência Evento:
60

Mayer Albanez.
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

(47) 3842-1050
@mayeralbanez
www.mayeradvogados.adv.br
falecom@mayeradvogados.adv.br

AO JUÍZO DA 1° VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITAJAÍ/SC

Autos do processo nº **5015883-51.2023.8.24.0033**

L A C TEXTIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, já qualificado nos autos em epígrafe, por intermédio de sua advogada, vem, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, opor **EMBARGOS DE DECLARAÇÃO** em face da r. sentença pelas razões a seguir expostas.

A respeitável sentença julgou procedente o pedido formulado na inicial, reconhecendo a existência do crédito no valor de R$ 8.550,00 (oito mil quinhentos e cinquenta reais). Na fundamentação, o juízo reconheceu expressamente que a embargante se encontra em recuperação judicial, chegando inclusive a mencionar tal circunstância como elemento contextual da controvérsia.

Ocorre que, não obstante o reconhecimento expresso do estado recuperacional da ré, o decisum incorreu em omissão relevante, a ser sanada pela via integrativa, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Consoante dispõe o art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando a decisão judicial deixar de se manifestar sobre ponto ou questão acerca do qual deveria se pronunciar o julgador. É exatamente o que se verifica no caso concreto.

A sentença é silente, no dispositivo, quanto às consequências jurídicas do reconhecimento do crédito frente à recuperação judicial da embargante, especialmente no que diz respeito à natureza concursal do crédito e à necessária submissão de sua satisfação ao juízo universal da recuperação judicial, nos termos da Lei nº 11.101/2005.

Mayer Albanez.
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
(47) 3842-1050
@mayeralbanez
www.mayeradvogados.adv.br
falecom@mayeradvogados.adv.br

É incontroverso nos autos que a embargante se encontra em recuperação judicial, fato expressamente reconhecido na fundamentação da sentença. Também é pacífico, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que ações de conhecimento e de cobrança podem prosseguir após o deferimento da recuperação judicial, nos termos do art. 6º, §1º, da Lei nº 11.101/2005.

Todavia, igualmente consolidado é o entendimento de que o reconhecimento judicial do crédito não autoriza a prática de atos executivos individuais, devendo eventual satisfação ocorrer exclusivamente no âmbito do juízo universal da recuperação judicial, mediante habilitação ou reserva de crédito, sendo vedada qualquer constrição patrimonial fora daquele juízo especializado.

No caso concreto, o fato gerador do crédito discutido é manifestamente anterior ao pedido de recuperação judicial, o que lhe confere natureza concursal, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005. Ainda assim, o dispositivo da sentença deixou de consignar qualquer modulação de seus efeitos à luz do regime recuperacional, limitando-se a reconhecer o crédito, sem explicitar suas consequências jurídicas.

Tal omissão compromete a completude e a coerência da prestação jurisdicional, pois cria descompasso entre a fundamentação — que reconhece o estado recuperacional da ré — e o comando decisório final, em violação ao art. 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Além disso, a ausência de esclarecimento no dispositivo acerca da submissão do crédito ao juízo universal pode gerar interpretações equivocadas quanto à possibilidade de satisfação do crédito no próprio juízo cível, em afronta direta aos arts. 6º e 49 da Lei nº 11.101/2005 e ao princípio do juízo universal da recuperação judicial.

Mayer Albanez.
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
(47) 3842-1050
@mayeralbanez
www.mayeradvogados.adv.br
falecom@mayeradvogados.adv.br

Ressalte-se que a embargante não pretende a rediscussão do mérito da condenação, tampouco a modificação do resultado do julgamento. Busca-se, tão somente, a integração do decisum, para que haja coerência lógica e jurídica entre a fundamentação adotada e o dispositivo, com a expressa delimitação dos efeitos da condenação frente à recuperação judicial.

De outro lado, considerando que a sentença fez menção ao estado de recuperação judicial da embargante na fundamentação, impõe-se, ainda, o esclarecimento acerca do alcance jurídico atribuído a tal circunstância, a fim de afastar qualquer interpretação de que o simples fato de a empresa estar em recuperação possa ser utilizado como presunção ou reforço probatório da existência ou exigibilidade de crédito específico, o que não encontra amparo na legislação de regência nem na jurisprudência consolidada.

Por fim, os presentes embargos são tempestivos, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil, tendo sido opostos dentro do prazo legal.

Diante do exposto, requer-se **(i)** sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração, para que seja suprida a omissão apontada, integrando-se a sentença a fim de que conste expressamente no dispositivo que o crédito reconhecido possui natureza concursal, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005; **(ii)** que eventual satisfação do crédito deverá ocorrer exclusivamente no âmbito do juízo universal da recuperação judicial da embargante, mediante habilitação ou reserva, sendo vedada a prática de atos executivos ou de constrição patrimonial fora daquele juízo; **(iii)** bem como para que seja esclarecido o alcance jurídico atribuído ao estado de recuperação judicial mencionado na fundamentação, afastando-se qualquer utilização indevida dessa condição como presunção probatória; **(iv)** para fins de prequestionamento, o enfrentamento expresso dos arts. 6º e 49 da Lei nº 11.101/2005 e do art. 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Mayer Albanez.
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

(47) 3842-1050
@mayeralbanez
www.mayeradvogados.adv.br
falecom@mayeradvogados.adv.br

Requer ainda, desde já, para os fins de intimações e publicações no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), que TODAS AS PUBLICAÇÕES, independentemente da natureza ou fase processual, sejam realizadas exclusivamente em nome de: MAYER ALBANEZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS – OAB/SC 2097 ou, alternativamente, em nome do advogado RAFAEL MAYER DA SILVA – OAB/SC 26015, E-mail: falecom@mayeradvogados.adv.br. Tal requerimento tem por finalidade assegurar a regular ciência dos atos processuais por este patronato, evitando nulidades processuais decorrentes de publicações incorretas ou direcionadas a outros procuradores eventualmente constituídos nos autos.

Termos em que, pede deferimento.

Itajaí, datado eletronicamente.
Patrícia Silveira Martins, Advogada
OAB SC 73.074

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Documento 1

Tipo documento:
CONTRARRAZÕES
Evento:
CONTRARRAZÕES - REFER. AO EVENTO: 62
Data:
04/02/2026 14:28:34
Usuário:
SC026951 - DAVI CESAR DA SILVA
Processo:
5015883-51.2023.8.24.0033
Sequência Evento:
66

DADAM & BELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS
Marcellus Augusto Dadam – OAB/SC nº 6.111
Ricardo Luis Belli – OAB/SC nº 8.225
Daniel Krieger – OAB/SC nº 19.722
Juliana Fischer Montenegro de Oliveira – OAB/SC nº 24.520
Davi Cesar da Silva – OAB/SC nº 26.951
Leandro Teixeira – OAB/SC nº 31.029
Thales Vinícius Siegel – OAB/SC nº 75.089
Daiane Meazza Meneghini – OAB/SC nº 75.842

EXMO. SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1° VARA CÍVEL DA COMARCA DA ITAJAÍ – SC

PROCESSO N° 5015883-51.2023.8.24.0033

SERPA SISTEMAS DE AUTIMAÇÃO E SEGURANÇA EIRELI, qualificada nos autos, por seu procurador adiante assinado, vem até V. Exa., com o devido acatamento e respeito, apresentar **RESPOSTA AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO** constantes no Evento 60, em função dos fundamentos fáticos e jurídicos a seguir expostos:

Como consabido quaisquer contradições e/ou omissões hábeis a sustentar o conhecimento e provimento dos Embargos Declaratórios são aquelas existentes entre a parte dispositiva e o corpo da respectiva decisão.

Os Embargos Declaratórios não possuem o condão de revolver a matéria probatória e/ou de mérito já apreciada e decidida pelo Juízo.

DADAM & BELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS
Marcellus Augusto Dadam – OAB/SC nº 6.111
Ricardo Luis Belli – OAB/SC nº 8.225
Daniel Krieger – OAB/SC nº 19.722
Juliana Fischer Montenegro de Oliveira – OAB/SC nº 24.520
Davi Cesar da Silva – OAB/SC nº 26.951
Leandro Teixeira – OAB/SC nº 31.029
Thales Vinícius Siegel – OAB/SC nº 75.089
Daiane Meazza Meneghini – OAB/SC nº 75.842

O que se vê claramente no Evento 60 é o intuito da ré, ora embargante, revolver a matéria de mérito já analisada e decidida na sentença, o que afigura-se nitidamente impróprio.

Não é demais lembrar que "*Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades, ou contradições. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado*." (NERY, Rosa Maria Andrade; NERY JR, Nelson. Código de processo civil. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 781, nota 2 ao art. 535).

Desta forma, não há substratos fáticos ou jurídicos que sustentem os Embargos Declaratórios do Evento 60, pelo que requer o seu não conhecimento e/ou improvimento.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Brusque, 04 de fevereiro de 2026.

DAVI CESAR DA SILVA
OAB/SC – 26.951

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Documento 1

Tipo documento:
SENTENÇA
Evento:
TERMINATIVA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO-ACOLHIDOS
Data:
10/02/2026 12:14:50
Usuário:
BOGO - JULIANO RAFAEL BOGO
Processo:
5015883-51.2023.8.24.0033
Sequência Evento:
68

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
1ª Vara Cível da Comarca de Itajaí

Rua Uruguai, 222 - Bairro: Centro - CEP: 88302-900 - Fone: (47)3261-9387 - www.tjsc.jus.br - Email: itajai.civel1@tjsc.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5015883-51.2023.8.24.0033/SC

AUTOR: SERPA SISTEMAS DE AUTOMACAO E SEGURANCA LTDA

RÉU: L A C TEXTIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

SENTENÇA

Trata-se de embargos declaratórios.

São admissíveis embargos declaratórios para corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na sentença (art. 1.022 do CPC). É obscuro o julgado quando as assertivas não são de clara compreensão. É contraditório quando contém asserções díspares. Finalmente, é omisso quando deixa de analisar ponto sobre o qual deveria haver pronunciamento judicial. Registre-se que a sentença não precisa enfrentar assertivas incapazes de infirmar, em tese, a solução adotada pelo julgador.

Destarte, "*os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado. Eles não podem ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo*" (STJ, EDcl no REsp n. 1.116.792/PB, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 9/5/2012, DJe de 17/5/2012).

Logo, não cabem embargos declaratórios para corrigir eventual equívoco na análise da prova e na aplicação do direito, ou para manifestar inconformismo com a sentença, almejando sua modificação. Ou seja, "*os embargos de declaração têm (ou devem ter) alcance limitado. São recurso de cognição vinculada. Apenas vícios formais, que implicarem uma má elaboração da deliberação, podem ser expostos. Não se reveem critérios de julgamento, o desacerto da decisão. O objetivo é o aperfeiçoamento formal (ainda que eventualmente, por força da superação desses pecados, se possa até chegar à modificação do julgado - os efeitos infringentes excepcionalmente admitidos)*" (TJSC, Apelação n. 5000008-08.2019.8.24.0057, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 04-07-2023).

Anote-se que argumentos e questões implicitamente refutados ou que nem mesmo em tese são capazes de infirmar a conclusão da sentença não precisam ser esmiuçados.

Na espécie, a sentença não padece de vício a ser corrigido via embargos declaratórios. A sentença está suficientemente motivada para a solução dada à causa.

A insurgência do embargante quanto à valoração fático-probatória e aplicação do direito deve ser manifestada pela via processual adequada.

Ademais, a concursalidade ou não do crédito poderá ser discutida em sede de cumprimento de sentença, caso não haja o cumprimento voluntário da obrigação, oportunidade em que será verificado se o crédito é concursal ou não para fins de prosseguimento ou suspensão da ação executiva.

Ausente, na espécie, omissão, obscuridade ou contradição, **rejeitam-se** os embargos declaratórios.

Intimem-se.

https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **310089764174v2** e do código CRC **ebffb943**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JULIANO RAFAEL BOGO
Data e Hora: 10/02/2026, às 12:14:50